REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Filomena ALBANO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32733 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Tosti, giusta procura speciale in atti;

- attore -

E

Controparte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Meliambro, giusta procura speciale in atti;

- convenuta -

Oggetto: rimborso somme per spese straordinarie

Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.2020 e del 24.11.2021

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* esponeva di essere creditore nei confronti di *Controparte_1* della somma complessiva di € 10.224,55 oltre interessi legali per la metà degli importi pagati a titolo di spese straordinarie sostenute per la figlia *Per_1*, ammontanti per intero ad € 20.449,10;

l'attore esponeva altresì che il procedimento di separazione coniugale veniva definito con decreto del 24.05.2006, con cui si omologavano le condizioni contenute nel verbale di separazione del 17.05.2006, le quali prevedevano la contribuzione da parte dei genitori "*nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative*";

tutto ciò premesso, l'attore chiedeva venisse accertato e dichiarato il suo diritto alla restituzione delle somme indicate, oltre interessi legali, con vittoria di spese.

Si costituiva *Controparte_1*, la quale esponeva che tra le parti era intervenuta sentenza di

divorzio n. 4038/2018, pubblicata il 22.02.2018, su condizioni congiunte rassegnate nel procedimento RG. 73484/2016.
La convenuta chiedeva di rigettare la domanda dell'attore, non adeguatamente provata, e opponeva in compensazione, in relazione alle spese eventualmente ritenute rimborsabili all'esito dell'istruttoria, le spese straordinarie sostenute per intero per la figlia *Per_1* , di cui offriva la relativa documentazione, per l'importo di euro 14.960,65 di cui il padre dovrà rimborsare il 50% pari ad € 7.480,32

Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.10.2020 con termini di legge per comparse e memorie. Rimessa sul ruolo per la designazione del nuovo GI, veniva nuovamente riservata in decisione alla udienza del 24.11.2021 senza termini, per la già avvenuta concessione degli stessi.

Preliminarmente, deve ritenersi infondata e, di conseguenza, va respinta, l'eccezione di prescrizione dei crediti richiesti e relativi a tutti gli importi di spesa sino ad ottobre 2013, formulata dall'attore in maniera del tutto generica e tardiva in sede di memorie ex art. 183, co. 6 cpc.

In merito alla quantificazione delle spese rimborsabili, il decreto di omologa della separazione del 24.05.2006 prevedeva la contribuzione da parte dei genitori "*nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative*".
Premesso che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e dell'intestato Tribunale per spese straordinarie devono intendersi sia quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) sia quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), mette conto evidenziare che, per talune delle spese di cui si chiede il rimborso, difetta la prova, il cui onere incombe sull'attore, della preventiva concertazione di tale spesa.
Grava su chi agisce per il recupero pro quota delle spese provare che le stesse, sebbene in astratto conformi all'interesse dei figli, siano state preventivamente concordate con la madre ovvero che costei sia stata messa concretamente in condizione di esprimere il proprio consenso o il proprio motivato dissenso in ordine ai viaggi di istruzione, in particolare quello a Dublino, oneroso.
Ciò premesso, sono dovute le spese scolastiche per l'istituto *Org_1* perché, pur trattandosi di un istituto privato, per il quale è richiesto il consenso di entrambi i genitori, dai documenti prodotti dalle parti si evince che la scelta del suddetto istituto era stata concordata da entrambi i genitori in costanza di vita coniugale (lett. a) del protocollo avente funzione interpretativa anche per le statuizioni intervenute in data antecedente).
Per le stesse ragioni sono dovute le spese scolastiche relative al corso di latino.
Non sono dovute le spese relative alla gita a Dublino, alla gita in Emilia Romagna e all' *Org_2* di Milano, in quanto trattasi di spese afferenti a viaggi di istruzione che, pertanto, necessitano di specifico consenso da parte di entrambi i genitori. Sono dovute le spese per la gita in Cilento, alla quale hanno contribuito entrambi i genitori (il padre in misura maggiore).
Non sono dovute, infine, le spese afferenti alla festa per la figlia, non essendovi prova del consenso della madre, in presenza di specifica contestazione.

Alla luce di quanto sopra esposto la domanda dell'attore deve essere accolta nei limiti di € 7.738,575 (metà di 15.477,15).

Pertanto in parziale accoglimento della domanda formulata da *Parte_1*, *Controparte_1* deve essere condannata a corrispondere all'attore la somma di € 7.738,575, oltre interessi legali della domanda al saldo.

In merito all'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta, si deve ritenere possibile la compensazione per le spese sostenute dalla madre in quanto le contestazioni del padre sono del tutto generiche. Anzi, nella comparsa conclusionale l'attore afferma che "*grazie al sostegno del padre, Per_1 ha potuto frequentare scuole private, effettuare viaggi studio, frequentare diversi corsi sportivi e di ricreazione varia*". In particolare la compensazione può operare per le spese relative alla scuola, pari a € 1.522,5 (metà di 3.045) e all'attività sportiva, non contestate, pari a € 813,5 (metà di 1627). Alla somma predetta devono aggiungersi le spese per la visita all'ospedale *Org_3* (pari a euro 101, metà di 202) e per la gita in Cilento (pari a 50, metà di 100). Sono escluse dalla compensazione le spese relative ai buoni pasto, rientranti nel mantenimento ordinario, e quelle relative alle spese mediche non indifferibili e urgenti presso cliniche private. Sono altresì escluse le spese di cui all'allegato 67 della comparsa di costituzione, poiché non provate. La compensazione non opera per le spese afferenti alla festa per la figlia, non essendovi prova del consenso del padre. Pertanto il totale delle spese per cui è possibile operare la compensazione è di € 2.487.

Le ragioni della decisione e l'accoglimento parziale di entrambe le domande giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda di *Parte_1*, operata la parziale compensazione, condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, della somma di € 5.251,575, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti

Così deciso in Roma, il 03.12.2021.

Il Giudice
dr.ssa Filomena Albano